

1500028-34.2021.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2003137/2021 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 15505997/2021 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 4/21/121 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 2003137 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500028-34.2021.8.26.0558 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500028-34.2021.8.26.0558

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2003137/2021 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 15505997/2021 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 4/21/121 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 2003137 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO HERNANDES MARTINS ESTEVAM

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

FABRÍCIO HERNANDES MARTINS ESTEVAM, qualificado a pág. 4, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, pela prática do seguinte fato delituoso:

"No dia 05 de janeiro de 2021, às 14h30, na esquina da Rua Atibaia com a Rua Mongagua, Residencial Granville, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, o denunciado trazia consigo e guardava, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 48 (quarenta e oito) microtubos de "crack" e 11 (onze) papелotes de

maconha, totalizando o peso líquido de 18,19 gramas, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 9 e laudo de constatação de fls. 10/12.

Apurou-se que, durante patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, os policiais militares avistaram o denunciado se comportando de maneira suspeita, motivando a abordagem policial.

Em revista pessoal, constatou-se que o denunciado trazia consigo 8 (oitos) pinos de crack, 11 (onze) invólucros de maconha e a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) em notas e moedas diversas. Indagado pelos policiais, FABRÍCIO assumiu a propriedade dos entorpecentes e confessou a prática de tráfico de drogas, além de ter admitido que guardava mais drogas em sua casa.

Os policiais dirigiram-se ao local indicado pelo denunciado e em busca na residência foram encontrados 40 (quarenta) pinos de "crack" idênticos ao localizados em poder de FABRÍCIO.

Para os policiais, o denunciado confessou que estava vendendo drogas. Já na Delegacia de Polícia, ele negou a prática delitiva.

Ante o exposto, denuncio FABRÍCIO HERNANDES MARTINS ESTEVAM como incurso nas sanções do artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, e requeiro que seja intimado para apresentar defesa prévia e, depois de recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, citando-se o acusado para a audiência de instrução e julgamento, nos moldes do art. 56 da Lei 11.343/06, oportunidade na qual será interrogado, serão ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, como também as da defesa, serão apresentadas sustentações orais pelo parquet e pela defesa, até final decisão condenatória, na forma do rito especial previsto na Lei 11.434/06"

O acusado foi preso em flagrante delito no dia fatos e permanece recolhido até a presente data, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (decisão de págs. 44/46).

O acusado foi citado e notificado (pág. 74) e apresentou a defesa prévia de págs. 85/92.

A denúncia de págs. 66/67 foi recebida em 5 de abril de 2021 (págs. 99/100).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas comuns e, por último, interrogado o acusado (audiência de págs. 137/139 e 142).

Na fase do art. 402, do Código de Processo Penal, somente o Defesa requereu diligência, indeferida (págs. 137/139).

Em suas alegações orais, gravadas diretamente no sistema SAJ (audiência de págs. 137/139 e 142), o Ministério Público pleiteia a condenação, entendendo provados os fatos narrados na denúncia.

A Defesa, a seu turno, também em alegações orais gravadas no mesmo sistema (audiência de págs. 137/139 e 142), alega, em síntese, que o acusado era mero usuário de drogas. Também alega que o acusado não autorizou o ingresso dos policiais na residência. Alternativamente, requer a desclassificação da conduta para a norma prevista no art. 28, "caput", da mesma Lei.

O julgamento foi convertido em diligência (págs. 137/139 e 188/191).

Houve instauração de incidentes de insanidade mental e de dependência químico-toxicológica do acusado (págs. 161/164), com laudo pericial às págs. 188/191.

É relatório.

FUNDAMENTO E DECIDIDO.

A acusação é procedente.

A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de pág. 8 (referente a quarenta e oito porções de "crack" e onze de "maconha" e R\$20,00, em dinheiro) e dos laudos de exame químico-toxicológico de págs. 10/12, 80/82 e 143/144, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de drogas. No que toca à divergência entre o laudo pericial de págs. 80/82 e as drogas apreendidas (alegação do Dr. Defensor em suas alegações orais de págs. 137/139 e 142), a questão foi solucionada após conversão do julgamento em diligência (págs.

137/139 e 143/144).

A autoria também é certa, incontroversa.

Ouvido na fase policial (pág. 4), o ACUSADO negou a prática delitiva, alegando que estava em sua residência e que policiais ali adentraram sem autorização sua. Tinha em seu poder somente onze pinos de "crack", os quais eram destinados ao seu próprio consumo.

Em Juízo (gravação referente à audiência de págs. 137/139 e 142), continuou negando a prática do crime, alegando ter ido ao local dos fatos apenas para comprar drogas. Atuava como "garoto de programa" no dia dos fatos. Estava no centro da cidade e um "coroa" de São José do Rio Preto por ali passou ele perguntou se o interrogando "fazia programa". Respondeu que sim e realizou o "programa" com o referido homem, em razão do que ganhou a quantia de R\$100,00 (cem reais), em dinheiro. Em seguida, foi o ponto de venda de drogas ele comprou e ali comprou onze pinos de "crack" e treze "parangas" de "maconha". Tinha uns que em seu poder apenas a quantia de R\$10,00 (dez reais) no momento em que a polícia o abordou. É usuário de "crack" e já esteve internado para tratamento. Pretendia usar a droga em sua casa. Não teve tempo hábil para usar a "maconha" na via pública antes de sua abordagem. Informado que os policiais disseram que encontraram onze porções de "maconha" em seu poder, reitera que estava com treze porções de tal droga. Não é verdade que tenha confessado aos policiais que possuía mais drogas em sua casa. Usa drogas desde os 15 anos de idade e já esteve internado para tratamento. Não autorizou os policiais ingressar em sua casa eu nunca teve problemas anteriores com eles. Quem é um cachimbo em seu poder o qual foi encontrado pelos policiais.

A versão apresentada, contudo, deve ceder diante das provas produzidas pela acusação.

É que o POLICIAL MILITAR RONALDO TOMBINI (gravação referente à audiência de págs. 137/139 e 142) disse que patrulhava em local bem conhecido como ponto de venda de drogas e ali avistou o acusado, o qual era conhecido como vendedor de drogas. O acusado tentou disfarçar e foi abordado, ocasião em que foi encontrado de posse de drogas e dinheiro. O acusado confessou que vendia drogas e disse que havia mais drogas dentro de sua casa. Foram a casa do acusado e ali encontraram mais drogas. O acusado estava sozinho no momento da abordagem e não aparentava ter feito uso de drogas. O acusado autorizou o ingresso dos policiais na residência as drogas foram encontradas dentro de uma caixa de isopor não se recorda se o acusado portava um cachimbo

E o TAMBÉM POLICIAL MILITAR CÉLIO VICTOR DA MOTA (gravação referente à audiência de págs. 137/139 e 142) depôs no mesmo sentido do outro policial, confirmando, portanto, os fatos narrados na denúncia.

Diante das apreensões realizadas e dos relatos dos agentes da lei, a prova permite uma conclusão segura no sentido de que o acusado praticava a mercancia ilícita na ocasião descrita na denúncia, pois, já sendo conhecido traficante nos meios policiais, foi encontrado, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, de posse de porções de "crack" e "maconha", prontas para venda e suficientes, portanto, para fornecimento a outras pessoas, e dinheiro (indicativo de que porções da substância ilícita já haviam sido vendidas, conclusão possível diante das circunstâncias dos autos), ocasião confessou a prática do crime e disse a tais agentes, inclusive, que havia mais drogas em sua casa, na qual os policiais apreenderam mais inúmeros pinos plásticos de "crack", da mesma forma prontos para venda.

Outro indicativo da ocorrência de prática da mercancia ilícita por parte do acusado é a variedade das substâncias ("crack" e "maconha"), pela qual se nota que o comércio ilícito tinha o objetivo de atingir um número maior de consumidores, usuários de mais de um tipo de droga, os quais, no mesmo local, encontravam substâncias de naturezas diversas; quem negocia drogas de vários tipos visa, obviamente, não perder venda, na medida em que atrai, para um mesmo local, usuários de substâncias de naturezas distintas e, com isso, normalmente alcança um resultado maior no volume das vendas.

A atitude do acusado é típica de quem se dedica ao comércio ilícito de entorpecentes e as diligências, da forma como se deram, só vieram a confirmar as

denúncias até então existentes, no sentido de que ele era vendedor de drogas. Correta, pois, a capitulação legal do delito contida na denúncia (art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006).

O fato de o acusado eventualmente também ser usuário de substâncias entorpecentes (conforme conclusão contida no laudo pericial de págs. 188/191) não permite, por si só, eventual desclassificação do delito, pois nada impede que o fornecedor de entorpecentes também faça uso das mesmas substâncias, caso em que a figura do uso é absorvida pela norma contida no artigo de lei por último mencionado.

Confira-se:

"Traficante viciado

Nada impede que responda como traficante. Nesse caso, aplica-se a norma do art. 12, absorvido o delito do art. 16 desta Lei. Nesse sentido: RT 515:466, 517:368 e 380, 555:380, 585:311 e 595:408; RJTJSP, 101:498 e 114:482; JTACrimSP, 64:38; TJRS, RCrim 1.342, RF 283:322; TJMT, ACrim 212.180, RF, 282:403; TJRS, ACrim 691069488, RJTJRS, 154:141; TJPR, ACrim 342/88, PJ, 29:241; stf, HC 69.806, 1a. Turma, rel. Min. Celso de Mello, RT 701:401 e RTJ, 151:155. Tanto é que o art. 11 desta Lei reza: 'Ao dependente que, em razão de qualquer infração penal, for imposta pena...' (grifo nosso)" (conforme Damásio E. de Jesus, Lei Antitóxicos Anotada, São Paulo : Saraiva, 4a. ed., 1999, p. 21).

Tal jurisprudência, embora se refira à lei antiga, aplica-se, obviamente, à lei atual.

Quanto à força probante do probante dos relatos dos agentes da lei colhidos durante a instrução criminal, sabe-se que os depoimentos de policiais, não estando contrariados por outros elementos concretos de prova existentes nos autos, têm a mesma validade dos relatos de toda e qualquer pessoa que se apresente como testemunha.

Analisando a questão, a jurisprudência assim já se pronunciou:

"Os testemunhos de policiais devem ser recebidos com a mesma credibilidade que se reconhece em qualquer outro cidadão" (JTACrim, 10:138).

"Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT, 668:275).

As regras de experiência comum permitem a conclusão de que pessoas da comunidade que não integram os quadros policiais dificilmente se prontificam a depor contra traficantes de drogas, pois estes normalmente são pessoas perigosas e de personalidade violenta e voltada para a prática de crimes e que causam, portanto, medo e temor às pessoas de bem, as quais, por temerem represálias, não se apresentam aos agentes do Estado para depor como testemunhas.

Não há que se falar em ilegalidade durante a diligência policial (violação de domicílio), pois o ingresso na casa ocorreu em situação de flagrante delito e com o consentimento do morador, de tal sorte que não se vislumbra ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, que permite a entrada no imóvel residencial em tais circunstâncias. Havia justa causa para o ingresso dos policiais na residência, pois o acusado, já conhecido nos meios policiais como traficante de drogas, abordado na via pública de posse de porções de drogas e dinheiro, confessou aos policiais a prática da infração penal e, em seguida, lhes admitiu que havia mais drogas em sua casa, na qual, após autorização, foram localizadas mais dezenas de porções de "crack".

O decreto condenatório, assim, é de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, levando-se em conta os péssimos antecedentes (processos nºs.

0005275-34.2014.8.26.0132, 0003943-32.2014.8.26.0132 e 0007473-74.2014.8.26.0132 - págs. 22/26), fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/5 (um quinto).

Tratando-se de agentes de péssimos antecedentes, adequado o aumento da pena em 1/5 (um quinto).

Nesse sentido:

"FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Escalada e concurso de agentes. Autoria e materialidade delitivas comprovadas, sobretudo pela confissão, corroborada por outros elementos seguros de prova. Qualificadoras bem caracterizadas. Condenação mantida. Penas que comportam redução. Básicas corretamente acrescidas de um quinto em razão dos péssimos antecedentes e do reconhecimento de uma qualificadora como circunstância judicial desfavorável. Na fase seguinte, penas que devem ser majoradas de um quinto, e não de um terço, diante da compensação parcial da agravante da múltipla reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Inocorrência de arrependimento posterior. Regime fechado inalterado. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos em razão dos maus antecedentes e da múltipla reincidência. Apelo parcialmente provido para redução das penas" (TJSP; Apelação Criminal 0000515-45.2016.8.26.0270; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeva - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020).

Na segunda fase, tendo em vista a agravante genérica da reincidência (processo nº 0000871-03.2015.8.26.0132 - pág. 22, não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, do mesmo Diploma Legal, ante os péssimos antecedentes e a reincidência do acusado.

O acusado é imputável (págs. 188/191).

Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva e pena em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira - interrogatório judicial e informações sobre a vida pregressa de pág. 13).

O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista a gravidade concreta da infração penal, uma das que mais afetam a paz pública nos dias atuais e os péssimos antecedentes e a reincidência do acusado, será o fechado, compatível e necessário para reprovar e prevenir o crime.

Quanto à imposição de regime fechado para a infração penal prevista no art. 33, "caput", da mesma Lei, cito a seguinte jurisprudência:

"Apelações do Ministério Público e de um dos réus - Tráfico de entorpecente e associação para tal delito. Insurgência ministerial que se restringe à absolvição dos réus da associação - Ausência de estabilidade e de ânimo subjetivo - Precedentes - Absolvição que se mantém. Defesa que busca a absolvição, desclassificação da conduta para uso pessoal ou redução das penas - Acusados apanhados com 18 pinos de cocaína (11,23g) - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho de agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Desclassificação para uso pessoal - Impossibilidade - Finalidade mercantil - Pena mínima reduzida de 1/6, nos termos do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, conformada a acusação nesse ponto - Regime fechado - Necessidade. Recursos não providos" (TJ-SP - APL: 00000565820148260417 SP 0000056-58.2014.8.26.0417, Relator: Ivan Sartori, Data de Julgamento: 15/09/2015, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/09/2015).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública para o fim de CONDENAR FABRÍCIO HERNANDES MARTINS ESTEVAM, qualificado a pág. 4, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, na proporção já mencionada.

Condeno o acusado, ainda, ao pagamento do valor equivalente a 100 (cem) "UFESPs" (Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2003), observado, no entanto, caso a defesa tenha sido feita por defensor dativo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º); o art. 12, da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, foi expressamente revogado pelo art. 1.072, III, do Diploma Processual Civil.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, se ele permaneceu preso

durante toda a instrução criminal, não há sentido para que, agora, já com sentença condenatória em primeira instância, seja beneficiado pela liberdade provisória nesta fase, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva mencionados na decisão de págs. 44/46.

Decreto a perda, em favor da União, de todo o valor apreendido e depositado nos autos (referente a dinheiro), nos moldes do art. 63, § 1º, da Lei sobredita.

Já houve autorização para destruição das drogas (pág. 46).

Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, bem como a transferência do valor depositado em Juízo ao "Funad" (Lei nº 11.343/2006, art. 62, § 9º); e oficie-se à D. Autoridade Policial autorizando a destruição do restante da droga armazenado para eventual contraprova.

A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra e expeça-se guia de execução provisória, com urgência e prioridade.

P. I. C.

Catanduva, 21 de outubro de 2022.

ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA